

## הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת ינון אזולאי

פ/25/465

### הצעת חוק המתווכים במקרקעין (תיקון – הגבלת דמי תיווך), התשפ"ג–2022

1. תיקון סעיף 14 בחוק המתווכים במקרקעין, התשנ"ו–1996<sup>1</sup>, בסעיף 14(א), אחרי "יהיה זכאי לדמי תיווך" יבוא "בשיעור של 1% משווי העסקה במקרקעין או 10,000 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם".

#### דבר הסבר

בחוק המתווכים במקרקעין, התשנ"ו–1996, אין מגבלה על דמי התיווך שמתווך רשאי לגבות מלקוח. דמי התיווך אינם מוסדרים ולעתים גובה דמי התיווך מגיע כדי 2% מערך הדירה. בנוסף ליוקר המחייה השוטפת, קיים משבר דיור המלווה את אזרחי ישראל למעלה מעשור. עסקה במקרקעין כרוכה בהוצאות רבות, וביניהן, לעיתים קרובות, גם עלות נוספת של דמי תיווך. עלות זו עשויה להיות גבוהה ולהכביד על לקוח המעוניין לבצע עסקה, עד כדי השפעה על ההחלטה אם לבצע עסקה. יתרה מזו, לא לכל מוכר או קונה יש כלים ויכולת לנהל משא ומתן עם המתווך. כיום החוק אינו קובע מהו השיעור המקסימאלי של דמי תיווך לו זכאי מתווך במקרקעין. מטרת הצעת החוק היא לקבוע מגבלה בשיעור דמי התיווך שלרוב בפועל מוטלים על הקונה בלבד. לפיכך, מוצע כי דמי התיווך יוגבלו לשיעור של 1% משווי העסקה ובכל מקרה לא יותר מ-10,000 שקלים חדשים.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חבר הכנסת נחמן שי וקבוצת חברי הכנסת (פ/1748/19), על שולחן הכנסת העשרים על ידי חברת הכנסת מירב בן ארי (פ/3500/20) ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת רון כץ (פ/3718/24).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים  
והונחה על שולחן הכנסת ביום  
כ"ה בכסלו התשפ"ג (19.12.2022)

<sup>1</sup> ס"ח התשנ"ו, עמ' 70.

